

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3783/2542

นาย ชัยรัตน์ สิริเศรษฐนนท์
นาง สุรัตนา วิไลเรืองชูวงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

แม้โจทก์จะกล่าวมาในฟ้องอ้างว่าที่ดินของโจทก์ส่วนที่จำเลยบุกรุกแย่งการครอบครอง กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 20 เมตร หรือประมาณ 2.5 ตารางวา โดยโจทก์ตีราคาที่ดินพิพาทตารางวาละ 91,000 บาท และเสียค่าขึ้นศาลมาในจำนวนทุนทรัพย์ 227,500 บาท ก็ตาม แต่ตามแผนที่พิพาทที่ดินที่ทั้งสองฝ่ายพิพาทกันมีเนื้อที่เพียง 1.5 ตารางวา คิดเป็นเงิน 136,500 บาท จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ จึงเป็นการโต้เถียงดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 2077 เนื้อที่ 2 งาน 10 ตารางวา โดยซื้อมาจากนางสอน วรรณุตร์ และนายพินัย วรรณุตร์ ผู้จัดการ

มรดกของนางหยาด วรรณทร์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 จำเลยทั้งสองเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 5418 เนื้อที่ 15 ตารางวา โดยได้รับมรดกมาจากพัน
เอกสุพล ชุ่มภาณี ซึ่งเป็นบิดาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2531 ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลข
ที่ 2077 เดิมมีชื่อพันเอกสุพล และนางหยาดถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ต่อมาพันเอกสุพล
ได้แบ่งแยกเฉพาะส่วนของพันเอกสุพลออกเป็นโฉนดที่ 5418 เมื่อ พ.ศ. 2540 หลัง
จากนั้นพันเอกสุพลล้มรั้วกันที่ดินส่วนของพันเอกสุพลและครอบครองเป็นส่วนสัด
ตลอดมา จนกระทั่งกลางเดือนเมษายน 2538 จำเลยทั้งสองได้รังวัดสอบเขตและ
ล้อมรั้วที่ดินโฉนดที่ 5418 ขึ้นใหม่รูกล้ำเข้ามาในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 2077 ของ
โจทก์หรือที่ดินที่โจทก์ครอบครองอยู่ ซึ่งหากเป็นที่ดินที่โจทก์ครอบครองอยู่ ซึ่งหาก
เป็นที่ดินที่อยู่ในโฉนดที่ 5418 ของจำเลยทั้งสองก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางหยาด
โดยการครอบครองปรปักษ์แล้ว คิดเป็นเนื้อที่กว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 20 เมตร อันเป็นการบุกรุกและรบกวนการครอบครอง เป็นการละเมิดต่อ
โจทก์ ขอให้พิพากษาว่า ที่ดินที่จำเลยทั้งสองสร้างรั้วรูกล้ำเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์
โดยการครอบครองปรปักษ์ ให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนรั้วสังกะสีที่สร้างรูกล้ำออกไปจาก
ที่ดินของโจทก์ หากไม่รื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนโดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองล้อมรั้วตามแนวเขตที่ดินของจำเลย มิได้
รูกล้ำเข้าไปในที่ดินโจทก์ นางหยาดไม่เคยครอบครองที่ดินของจำเลยทั้งสอง เดิม
ที่ดินของจำเลยทั้งสองไม่มีทางออก ต้องอาศัยที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 185 และ 2077
ของนางหยาดเป็นทางเข้าออกนางหยาดจึงแบ่งขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 2077 แก่
จำเลยทั้งสองเพื่อขยายประตูใช้เป็นทางเข้าออก บิดาจำเลยทั้งสองไม่ล้อมรั้ว
คอนกรีตให้ชิดกับแนวเขตที่ดินที่ซื้อ เพราะเว้นไว้เป็นทางเดินช่อมรั้วและปลูกต้นไม้
เมื่อโจทก์ซื้อที่ดินจากนางหยาด โจทก์ได้ปิดทางดังกล่าว จำเลยทั้งสองได้ฟ้องให้เปิด
ทาง คดีตกลงกันได้โดยโจทก์ยอมให้จำเลยทั้งสองใช้ทางอื่นเข้าออก จำเลยทั้งสอง
จึงทำรั้วสังกะสีตามแนวเขตที่ดินของจำเลย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทำแผนที่พิพาทกลาง แนวเขตที่ดินพิพาทมีเนื้อที่ 1 5/10 ตารางวา (หนึ่งเศษห้าส่วนสิบตารางวา) ตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข จ.11

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข จ.11 เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนสิ่งกีดขวางที่สร้างรุกล้ำออกไปจากที่ดินพิพาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้โจทก์จะกล่าวมาในฟ้องอ้างว่าที่ดินของโจทก์ส่วนที่จำเลยทั้งสองบุกรุกแย่งการครอบครอง กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 20 เมตร หรือประมาณ 2.5 ตารางวา โดยโจทก์ตีราคาที่ดินพิพาทตามราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดินตารางวาละ 91,000 บาท และโจทก์เสียค่าขึ้นศาลมาในจำนวนทุนทรัพย์ 227,500 บาท ก็ตาม แต่ตามแผนที่พิพาทซึ่งคู่ความรับรองว่าถูกต้องตามแผนที่พิพาทหมายเลข จ.11 นั้น ที่ดินทั้งสองฝ่ายได้เถียงพิพาทกันมีเนื้อที่ เพียงหนึ่งตารางวากับอีกเศษห้าส่วนสิบตารางวา (1 5/10 ตารางวา) จำนวนทุนทรัพย์หรือราคาที่ดินที่พิพาทในคดีนี้ตารางวาละ 91,000 บาท รวมเป็นเงิน 136,500 บาท ฉะนั้นจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาในคดีนี้ไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครอง

ปรปักษ์ จึงเป็นการโต้เถียงดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์
 เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ศาลชั้น
 ต้นสั่งรับฎีกาโจทก์มาเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษาให้ยกฎีกาโจทก์ คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมด และคืนค่าขึ้นศาลที่
 โจทก์เสียเกินมาในศาลชั้นต้นแก่โจทก์ และคืนค่าขึ้นศาลที่จำเลยทั้งสองเสียเกินมา
 ในศาลอุทธรณ์แก่จำเลยทั้งสอง

(วิชัย ชื่นชมพูนุท-ธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์-สุรศักดิ์ กาญจนวิทย์)

แหล่งที่มา แผนก หมายเลขคดีแดงศาลชั้น ต้น	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา หมายเหตุ
--	--